

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059648-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5059648-11.2024.4.02.5101

510014742551 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059648-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União [evento 27, EMBDECL1] em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de medida de urgência [evento 19, RELVOTO1 e evento 19, ACOR2] e manteve tutela provisória concedida pelo juízo de origem, no sentido de condená-la, em solidariedade com os demais demandados, a fornecer **consulta em ambulatório 1ª vez em coloproctologia (oncologia)**, de acordo com a prescrição médica, destinado ao tratamento do quadro de saúde de neoplasia maligna colorretal.

Aduz a embargante que o Acórdão incorreu em omissão quanto aos Temas 6 e 1.234 em repercussão geral, pelo STF. Pretende, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Contrarrazões apresentadas [evento 40, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 23, 26 e 27] e isento de custas.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante indica a ocorrência de vício, porquanto o Acórdão não teria se pronunciado sobre os Temas 6 e 1.234 em repercussão geral, pelo STF.

A tese não merece prosperar, porquanto os mencionados temas suscitados pela embargante não encontram qualquer pertinência com a matéria discutida nos autos.

A simples leitura do feito revela que o demandante, ora recorrido, pretende consulta oncológica, com vistas a iniciar tratamento para neoplasia maligna colorretal, ao passo que os Temas 6 e 1.234, em repercussão geral, dispõem, respectivamente, sobre fornecimento de

medicamento de alto custo e sobre fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS.

Ainda quanto ao Tema 1.234, vale registrar que houve ordem de modulação dos efeitos, para aplicação a novos processos ajuizados após a publicação do Acórdão exarado pelo STF, o que ocorreu em 11/10/2024. Na espécie, os autos de origem foram ajuizados em Abril/2024.

Isto posto, flagrantemente não se trata de omissão ensejadora de embargos, mas de pretensão meramente reformadora.

Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, *v.g.*, entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098)."

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**